

MOHD ZABIDI BIN AHMAD
lwn
JUWARIAH BINTI MOHAMMAD

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

18 Ogos 2020/ 28 Zulhijjah 1441

Kes Semakan No. 10000-003-0145-2019]

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon : Tuan Fakhrol Azman Bin Abu Hasan daripada Tetuan Azaine & Fakhrol

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut;

- 1.1 Suatu semakan terhadap Keputusan kes Interim Anak Secara Inter-parte bertarikh 11 November 2019 melalui Permohonan No.: 10200-038-0130-2019 berdasarkan kepada Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan dengan Hak Penjagaan Sementara (Interim) anak-anak tersebut antara Pemohon dan Responden yang memutuskan Hak Jagaan Sementara (Interim) diberikan kepada Responden.

- 1.2 Suatu semakan terhadap *status quo* Pemohon dalam kes ini yang mana anak-anak tersebut di bawah jagaan Pemohon semasa permohonan interim difailkan.
- 1.3 Lain-lain perintah/relief yang difikirkan wajar, adil dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 30 Mei 2004 dan kemudiannya telah bercerai pada 19 Jun 2019. Hasil daripada perkahwinan mereka telah dikurniakan lima (5) orang anak, iaitu;

- 2.1 Muhammad Adam Zikry (No. KP. 041222-10-0615);
- 2.2 Muhammad Ariff Zulkarnain (No. KP. 080612-02-0831);
- 2.3 Muhammad Ariq Zayyan (No. KP. 100905-10-1163);
- 2.4 Aireen Zara Qistina (No. KP. 130507-06-0658); dan
- 2.5 Muhammad Al- Fateh Zulfiqar (No. KP. 160325-10-2703).

3) Pada 11 November 2019, Mahkamah telah membuat keputusan berkaitan hak jagaan sementara anak-anak tersebut seperti berikut;

- 3.1 Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 3.2 Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara Muhammad Adam Zikry (No. KP. 041222-10-0615), Muhammad Ariff Zulkarnain (No. KP. 080612-02-0831), Muhammad Ariq Zayyan (No. KP. 100905-10-1163), Aireen Zara Qistina (No. KP. 130507-06-0658) dan Muhammad Al- Fateh Zulfiqar (No. KP. 160325-10-2703) diberikan kepada Pemohon sebagai ibu.

- 3.3 Responden diberikan hak lawatan dan bermalam pada setiap hujung minggu kedua dan keempat. Pengambilan anak-anak tersebut adalah pada hari Jumaat, jam 7.00 malam dan dipulangkan semula anak-anak tersebut kepada Pemohon pada hari Ahad, jam 6.00 petang.
 - 3.4 Mahkamah memerintahkan Responden menyerahkan anak-anak tersebut serta merta kepada Pemohon.
 - 3.5 Mahkamah mengarahkan Polis Diraja Malaysia dan/atau pihak berkuasa tempatan hendaklah memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak di dalam kes ini memerlukan bantuan dalam proses pelaksanaan perintah ini.
 - 3.6 Perintah interim ini berkuatkuasa serta merta sehingga kes induk hadhanah melalui kes Saman No. 10200-028-0131-2019 selesai diputuskan atau perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah.
- 4) Pemohon mendakwa bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf atas alasan bahawa;
- 4.1 YA telah memutuskan kes tersebut tanpa meneliti terlebih dahulu fakta kes yang telah dinyatakan oleh Pemohon dalam Afidavit Jawapannya yang terdahulu. Oleh itu keputusan YA Hakim Bicara telah memprejudiskan hak Pemohon sebagai bapa yang mana anak-anak tersebut dibawah jagaan Pemohon selama ini.
 - 4.2 Responden mempunyai sikap dan perlakuan buruk yang boleh menjejaskan sahsiah dan akhlak anak-anak tersebut sekiranya anak-anak tersebut tinggal bersama Responden. Responden juga telah berkelakuan buruk secara terbuka dan tertutup dan telah mencuaikan dan menganiaya anak-anak tersebut.

- 4.3 Kebajikan dan keutamaan anak-anak tersebut perlu lebih diutamakan memandangkan anak-anak tersebut dibawaah jagaan Pemohon selama ini.
- 4.4 Responden sering menggunakan bahasa kasar, kerap memaki hamun secara keterlaluan terhadap anak-anak tersebut sehingga didengari jiran berdekatan rumah dan menegur mengenai keadaan tersebut. Responden juga pernah memukul anak-anak tersebut dengan hanya alasan kesalahan yang kecil dan biasa.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

6) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 56 tersebut. Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu

sahaja seperti kes [Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)], kes (Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman (14000-003-0033-2012, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra kes No. 10000-003-0015-2012).

7) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

8) Setelah meneliti alasan permohonan Pemohon, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon melibatkan *status quo* anak-anak tersebut semasa permohonan perintah interim difailkan. Prinsip berkaitan status quo ini telah establish berdasarkan rujukan kes Nooranita binti Kamaruddin lwn. Faeiz Yeop Ahmad, JH VII Bhg. I [1410H].

9) Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10200-038-0130-2019. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami membuat dapatan seperti berikut:

9.1 Pihak-pihak juga telah diarahkan oleh Mahkamah untuk memfailkan affidavit beserta hujahan masing-masing selaras dengan kehendak peruntukkan seksyen 197(2) ETMMS 2003.

9.2 Pertimbangan YA Hakim Bicara dalam memutuskan penjaga sementara kepada anak tersebut juga tidak bertentangan dengan peruntukkan Seksyen 201 ETMMS 2003 dan sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan dengan seksyen 81, 82 dan 87 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

9.3 YA Hakim Bicara telah menyatakan dalam alasan ringkas permohonan interim (*inter-parte*) hadhanah berkaitan pertimbangan mengapa perintah hak jagaan sementara dikeluarkan sedemikian. Kes ini juga telah didengar secara *inter-parte* dan pada hemat kami, YA Hakim Bicara telah mengambilkira semua keadaan dan fakta berkaitan kes ini bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan terhadap kedua-dua pihak dalam memutuskan kes ini tanpa mengenenpikan kemaslahatan dan kebajikan anak-anak.

9.4 Kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa status quo anak-anak tersebut adalah pada Responden bukannya dimiliki oleh Pemohon berdasarkan fakta yang tidak dipertikaikan iaitu anak-anak tersebut asalnya telah tinggal bersama Responden selepas pihak-pihak tinggal berasingan sejak Januari 2019 sehinggalah pada 26 Mac 2019 apabila anak-anak tersebut telah diambil oleh Pemohon secara kasar dan dibawa tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kelantan.

9.5 Kami juga bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa dakwaan berkaitan Responden hilang kelayakan sebagai hadhinah perlu dibicarakan dan diputuskan dalam kes induk hadhanah.

10) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dan tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap perintah interim yang telah dikeluarkan. Kami menasihati pihak-pihak agar memberi tumpuan terus kepada perbicaraan kes induk supaya ia dapat diselesaikan dengan segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon dan SETELAH memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10200-038-0130-2019 MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

1) Permohonan Pemohon **DITOLAK**.

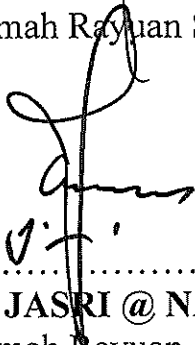
Penghakiman ini diberikan oleh;



1.
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
2. **YA DATUK ~~HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF~~**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

- 
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor